

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4922/2537

นาย มนูญ สาริกานนท์
นาง บัว เกตุ เต่า เล็ก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 283, มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์สินที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่มี น.ส.3 ก. เพื่อบังคับคดีตามที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอ้างว่าเป็นของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แล้วอันเป็นการยึดทรัพย์สินโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 283 วรรคแรก แม้จะปรากฏว่าจำเลยได้จดทะเบียนยกที่ดินพิพาทให้ อ. ไปก่อนแล้วก็ไม่ทำให้การยึดทรัพย์ต้องเสียไป เพราะหากอ. ผู้มีชื่อใน น.ส.3 ก. อ้างว่าตนเป็นเจ้าของเนื่องจากได้รับการยกให้จากจำเลย อ. ก็ต้องร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 เมื่อ อ. มิได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงไม่มีเหตุผลใดมาอ้างเพื่อเพิกถอนการยึด เพราะการมีชื่อใน น.ส.3 ก. ดังกล่าวมิได้หมายความว่า อ. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแต่อย่างใด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีแก่โจทก์ แล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตาม โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์ของ

จำเลยเพื่อออกขายทอดตลาดต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ทรัพย์ที่โจทก์นำยึดคือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 4154 ปรากฏว่าจำเลยมิได้มีช่องทางทะเบียน หากทำการขายทอดตลาดต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อผู้มีช่องทางทะเบียนหรือผู้ซื้อทรัพย์ได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าว และให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมยึดโดยไม่มีการขายร้อยละ 3.5 มาชำระต่อศาลชั้นต้นใน 30 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอให้ศาลบังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่จำเลยนำมาให้โจทก์ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้เพื่อนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ แต่เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการยึดไปยังนายอำเภอหล่มสัก นายอำเภอหล่มสักแจ้งกลับมว่า จำเลยได้จดทะเบียนยกที่ดินพิพาทให้แก่นางอรรวรรณ ลิมสวัสดิ์ ไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนหน้าที่โจทก์จะนำยึดในวันที่ 27 ตุลาคม 2532 โจทก์ได้แถลงคัดค้านไว้ด้วยว่าที่ดินพิพาทยังเป็นของจำเลย เพราะการยกให้กระทำโดยการฉ้อฉลขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป คดีมีปัญหาว่าที่ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการยึดดังกล่าวข้างต้นซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึด

ทรัพย์สินที่ดินพิพาทเพื่อบังคับคดีตามที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอ้างว่าเป็นของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แล้ว อันเป็นการยึดทรัพย์สินโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 283 วรรคแรก แม้ความจะปรากฏว่าจำเลยได้จดทะเบียนยกที่ดินพิพาทให้นางอรรวรรณไปก่อนแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้การยึดทรัพย์สินคดีนี้ต้องเสียไป เพราะหากนางอรรวรรณผู้มีชื่อใน น.ส.3 ก. ที่ดินพิพาทอ้างว่าตนเป็นเจ้าของเนื่องจากการได้รับการยกให้จากจำเลย นางอรรวรรณก็ต้องร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 เมื่อนางอรรวรรณมิได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินศาลล่างดังกล่าวจะอ้างเหตุผลใดมาเพิกถอนการยึดหาได้ไม่ เพราะการมีชื่อใน น.ส.3 ก. ดังกล่าวมิได้หมายความว่านางอรรวรรณเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท การยึดที่ดินพิพาทคดีนี้จึงชอบแล้ว"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ถอนการยึดที่ดินพิพาท

(อากร อัฐกุล-สนัด หมายสวัสดิ์-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 283 วรรคแรกเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 284, 288 จะเห็นได้ว่า

เพียงแต่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ ก็ยึดหรืออายัดได้
แล้วจะเป็นของลูกหนี้ หรือไม่ ตอนนี้ไม่สำคัญ อาจเป็นของลูกหนี้ ก็ได้ไม่เป็นก็ได้
ไม่ต้องทำการไต่สวนให้ได้ความก่อนว่าเป็นของลูกหนี้จริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ผู้ใดซึ่ง
ถูกโต้แย้งสิทธิหรือมีส่วนได้เสียตามมาตรา 55 จะกล่าวอ้างว่าลูกหนี้ ไม่ใช่เจ้าของ
ทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ปล่อยทรัพย์สินนั้นได้ ซึ่งต้องยื่นเสียก่อนเอา
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (มาตรา 288) ไม่ใช่ว่าจะยื่นเมื่อใดก็ได้ คดีนี้ เมื่อ อ.
มิได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินศาลจึงไม่มีอำนาจเพิกถอนการยึด (2) ถ้าหากไม่มีผู้ใด
ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน อาจเป็นเพราะผู้มีสิทธิที่แท้จริงไม่ทราบ หรือทราบแล้วเพิก
เฉยเสีย ไม่ใช่สิทธิของตนก็ต้องบังคับคดีขายทรัพย์สินนั้นไป ถ้ามีผู้คัดค้านการขายก็
ยังขายไม่ได้ (มาตรา 306) การคัดค้านการขายไม่ใช่เรื่องการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน
และเป็นคนละเรื่องกัน และเป็นคนละเรื่องกับการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขาย
ทอดตลาดตามมาตรา 288(แต่ไม่หมายความว่า ถ้ามีผู้คัดค้านการขาย ก็ต้องไม่ขาย
เสมอไป)ถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่า เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
บุคคลอื่น ไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาขายทอดตลาดชำระหนี้ก็ต้องว่ากันตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายสารบัญญัติเช่นลักษณะละเมิด ฯลฯ เป็นต้น (3) ตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ที่ว่า เมื่อ อ. มิได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน ศาลไม่มีอำนาจเพิก
ถอนการยึดนั้น ต้องระวังให้ดี ในกรณีอื่น ๆ มิได้หมายความว่าศาลจะสั่งเพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดไม่ได้ ถ้าหากได้ความว่าทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย ต้องห้ามมิให้ยึดหรือ
อายัดหรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามมาตรา 285,286 เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏในสำนวนหรือทางพิจารณาศาลก็ย่อมสั่งเพิกถอนได้ แม้จะไม่มีผู้ร้องขอเข้ามา
ก็ตาม(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)) ไพจิตรบุญญพันธุ์